

**مرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٩
بالتصديق على اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على
الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوي الدولي
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية**

نحن حمد بن عيسى آل خليفة
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (٤) لسنة ١٩٧٥،
وعلى اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناشئ من عمليات النقل
الجوي الدولي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة
في مدينة بكين بتاريخ ٣ ربيع الأول ١٤٢٠هـ الموافق ١٧/٦/١٩٩٩م،
وبناءً على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

**رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى**

صُودق على اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناشئ من عمليات النقل
الجوي الدولي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة
في مدينة بكين بتاريخ ٣ ربيع الأول ١٤٢٠هـ الموافق ١٧/٦/١٩٩٩م والمرافقة لهذا
القانون.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٠ يوليو ١٩٩٩م

إتفاقية

بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوي الدولي

بين
حكومة دولة البحرين
و
حكومة جمهورية الصين الشعبية

إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية، إستناداً إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، قد توصلتا إلى إتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل الناشئ من عمليات النقل الجوي الدولي وذلك كما يلي:

المادة (١)

لأغراض هذه الإتفاقية:-

١- تعني عبارة "دولة متعاقدة" وعبارة الدولة المتعاقدة الأخرى "حكومة دولة البحرين (يشار إليها لاحقاً بـ "البحرين") أو حكومة جمهورية الصين الشعبية (يشار إليها لاحقاً بـ "الصين") حسبما يقتضيه سياق النص.

٢- تعني عبارة "مؤسسة النقل الجوي"، حسبما يقتضيه سياق النص، على التوالي:-

(أ) في حالة البحرين، شركة طيران الخليج المحددة من قبل حكومة دولة البحرين أو أية مؤسسة جوية أخرى تزاوّل عملها بواسطة شركة أو شركة أنشأت بموجب القوانين البحرينية وتدار في دولة البحرين.

(ب) في حالة الصين، الخطوط الجوية الشرقية الصينية المحددة من قبل حكومة الصين أو أية مؤسسة جوية أخرى تزاوّل عملها بواسطة شركة مقيمة أنشأت بموجب القوانين الصينية وتدار في الصين.

٣- تعني عبارة " أعمال النقل الدولي " أعمال نقل الركاب الدولية، والأمتعة، والماشية والبضائع والبريد التي تزاولها مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة، كما تشمل أيضا بيع التذاكر أو أية مستندات مماثلة خاصة بالنقل الجوي مثل فواتير الطيران والمستندات ذات الطبيعة الدعائية والهدايا.

٤- تعني عبارة " الجهة المختصة ":-

- أ - في حالة البحرين، وزارة المالية والإقتصاد الوطني أو ممثلها المفوض.
- ب- في حالة الصين، إدارة الدولة للضرائب أو ممثلها المفوض.

المادة (٢)

الدخل والأرباح والمكاسب العائدة لمؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة والناشئة عن أعمال النقل الدولي، يجب أن تعفى من أية ضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (٣)

الدخل والأرباح العائدة من أعمال النقل الدولي تشمل الدخل والأرباح الناشئة عن التأجير والتأجير العرضي الخاص أو تأجير الطائرات أو الحاويات في عمليات النقل الدولي بواسطة مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة، والأرباح العائدة من التصرف بالبيع في الطائرات أو الحاويات المشغلة في أعمال النقل الدولي.

المادة (٤)

الأرباح التي تجنيها مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة من التصرف بالبيع في قطع الغيار والمعدات والأموال المنقولة التي تستخدمها مؤسسة في عمليات الطائرات بحركة النقل الدولي، يجب أن تعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى بصرف النظر عن أسلوب تحصيل الضرائب.

المادة (٥)

يجب إعفاء مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة من الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى على:-

- أ - الفوائد العائدة من ودائع مودعة لدى البنوك حيث تكون الودائع ناشئة عن أموال مرتبطة مباشرة بعمليات الطائرات في حركة النقل الدولي.
- ب- الدخل والأرباح العائدة من مشاريع التدريب، والإدارة والخدمات الأخرى المقدمة لمؤسسة نقل جوي تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (٦)

تعفى من قبل الدولتين المتعاقبتين مواد التمويل على الطائرات المستخدمة من قبل شركة نقل تابعة لإحدى الدولتين المتعاقبتين من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أخرى مماثلة.

المادة (٧)

الرواتب، والأجور والمكافآت الأخرى التي يكسبها الموظفون الذين تعينهم وترسلهم مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب أن تعفى في الدولة المتعاقدة الأخرى من ضريبة الدخل وأية ضريبة أخرى قد تفرض على الدخل.

المادة (٨)

في حالة إستحصال أية ضريبة تكون معفاة بموجب هذه الإتفاقية، يجب إعادتها بناء على طلب مقدم من الجهة المختصة التابعة لأية دولة متعاقدة، نيابة عن مؤسسة النقل الجوي التابعة لها في غضون ستة شهور من تاريخ هذا الطلب.

المادة (٩)

يجوز لأي من الدولتين المتعاقبتين أن تطلب في أي وقت التشاور فيما بينهما بقصد تعديل هذه الإتفاقية أو تطبيقها أو تفسيرها ، ويجب أن يبدأ هذا التشاور في غضون ٦٠ يوماً من تاريخ إستلام مثل هذا الطلب، ويجب أن تصدر القرارات بإتفاق الدولتين المتعاقبتين.

المادة (١٠)

١- يتوجب على كل من الدولتين المتعاقبتين إشعار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية بإستكمال إجراءاتها القانونية لوضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ. ويجب أن تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من يناير التالي لسنة الإشعار.

٢- تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، ولكن يجوز إنهاؤها من قبل أية دولة متعاقدة بإشعار كتابي مسبق مدته ستة شهور يرسل إلى الدولة المتعاقدة الأخرى.

حررت من نسختين أصليتين في بكين في بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩م باللغات العربية، والصينية، والإنكليزية، وللنصوص الثلاثة حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجع إلى النص الإنكليزي.

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

عبدالله حسن سيف

جن رنجنج